



Kommunfullmäktige

Plats och tid Fullmäktigesalen, klockan 09:00 – 15.34 (Paus efter § 42 kl 12.00-13.00).

Paragrafer §§ 35-62

Beslutande ledamöter Se närvarolista på sidan 2-3

Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sidan 3-4

Övriga närvarande Se närvarolista på sidan 4

Protokollet är digitalt justerat av

Leif Nordström (S), ordförande
Tobias Nilsson (SD), justerare
Lena Goldkuhl (S), justerare
Ingelina Edström, kommunsekreterare

Protokollet har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla



Kommunfullmäktige

Närvarolista

Beslutande ledamöter

Claes Nordmark (S) J
Beatrice Öman (S) J
Tobias Sundberg (M) N
Bernt Drugge (SD), jäv § 46 J
Johan Lund (S) J
Zara Leghissa (S) J
Patric Gustafsson (S) J
Anders Pettersson (BA) J
Anna Sellin (M) N
Astrid Sundström Lindström (C) J
Margit H Dyrander (S) J
Lars-Åke Vikström (SD) J
Conny Sundkvist (V) N
Håkan Jansson (S) J
Lena Goldkuhl (S) J
Glenn Blom (S) J
Peter Kristoffersson Lomakka (M) N
Arthur Bodén (SD) J
Kathrin Isaksson (S) J
Anna-Karin Nylund (S) jäv § 46 J
Emma Snellman (KD) N
Rigmor Åström (M) N
Suzanne Thörnäs (BA) J
Fredrik Lovag (S) J
Susanne Ström (SD) J
Kenneth Backgård (SJVP) tom § 42 kl. 12.00
Matilda Lundström (C) J
Eivy Blomdahl (S) J
Inger Vestman Arvesen (V) N
Tomi Kovero (S) J
Jolina Gustafsson (S) J
Johan Sellin (M) jäv § 46 tom § 51 kl. 15.15 N
Leif Nordström (S), Ordförande J
Christer Fjellström (SD) jäv § 46 J
Lena Pantzare (S) J
Håkan Berg (S) J
Maria von Schantz (M), 1:e vice ordförande jäv § 46 N
Anna Öhrling (S) J
Maria Vikström-Nordmark (SD) J
Jim Öman (S) J
Michael Engström (BA) J
Lena Nilsson (S), 2:e vice ordförande jäv § 46 J
Helge Stålnacke (C) J
Egon Palo (M) jäv § 51
Rasmus Joneland (V) N
Berith Ekervhén (S) J
Tobias Nilsson (SD) J



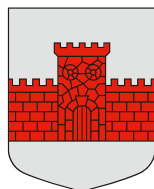
Kommunfullmäktige

Tjänstgörande ersättare Lis-Marie Nilsson (S) J
Paul Holmgren (S) J
Susanne Holmgren (S) § 46
Lennart Synnergren (S) § 46
Göran Ahlman (M) § 46, § 51 from § 52 kl. 15.15 N
Bo Björklund (SD) § 46
Agneta Drugge (SD) § 46
Sead Maglic (SJVP) from § 43 kl. 13.00

Övriga närvarande Ersättare
Susanne Holmgren (S)
Lennart Synnergren (S)
Katarina Palm (S)
Maria Prellwitz (S)
Harry Hannu (S)
Lars Nilsson (S)
Göran Ahlman (M)
Bo Björklund (SD)
Agneta Drugge (SD)
Robert Lund (SD)
Inger Eriksson (SD)
Camilla Sundqvist (BA)
Gunnar Halin (BA)
Annica Essén (V)
Sead Maglic (SJVP)

Tjänstepersoner
Kommunjurist Daniel Berg och kommunsekreterare Ingelina Edström

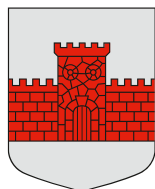
Övriga
Se övriga under § 35 Revisorerna informerar och § 36 Revisorerna informerar



Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 35	Bolagsdag.....	6
§ 36	Revisorerna informerar (Revisionsrapport 2022).....	7
§ 37	Anmälda ärenden 2023-04-17.....	8
§ 38	Redovisning av motioner som inte beretts färdigt.....	9
§ 39	Svar på interpellation från Tobias Sundberg (M). Angående VD:n för Bodens kommunföretag AB roll.....	10
§ 40	Svar på interpellation från Conny Sundkvist (V). Angående affärer med företag som inte betalar skatt i Sverige	14
§ 41	Kvalitetsuppföljning från Samhällsbyggnadsnämnden. ROSY - underhållsbehov gator och vägar	16
§ 42	Motion från Tobias Sundberg (M) och Conny Sundkvist (V). Ersätt Överförmyndarnämnden med en överförmyndare	17
§ 43	Motion från Lars-Åke Vikström (SD) och Maria Vikström Nordmark (SD). Utred förutsättningar för att bygga en solcellspark på Killingholmen	22
§ 44	Återinförande av vattenmätare i Bodens kommun.....	24
§ 45	Detaljplan för del av Apeln 7 och Boden 56:39 i Bodens kommun ...	27
§ 46	Ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelsen Bodenbo år 2022 (Revisionsberättelse)	32
§ 47	Verksamhetsberättelser 2022 från samtliga nämnder, kommunstyrelsen, bolagen och stiftelsen.....	34
§ 48	Över- och underskottshantering i bokslut 2022 (Bodens kommun)...	37
§ 49	Tilläggsbudget investeringar 2023.....	41
§ 50	Godkännande av Årsredovisning 2022	44
§ 51	Prövning av ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 2022 (Revisionsberättelse)	47
§ 52	Val av vice ordförande till Kommunrevisionen	50
§ 53	Tommy Gabrielsson (BA) med avsägelse av uppdraget som ersättare i Boden Arena Fastighets AB samt val av Andreas Ek (BA) som ny ersättare för återstående del av mandatperioden.	51
§ 54	Agneta Drugge (SD) med avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige	52
§ 55	Motion från Rigmor Åström (M). Anslut fler gymnasieprogram till Bernadottegymnasiet	53
§ 56	Motion från Johan Sellin (M). Skicka användbart material som kan avvaras till Ukraina.....	54
§ 57	Motion från Peter Kristoffersson (M), Rigmor Åström (M) och Anna Sellin (M). Inför möjligheten för barnskötare att vidareutbilda sig på betald arbetstid till förskolepedagog	55



Kommunfullmäktige

§ 58	Motion från Anders Pettersson (BA). Se över trafikföreskrifter inom tätbebyggda områden	56
§ 59	Motion från Susanne Ström (SD). Inför årlig gratis hälsokontroll av äldre över 80 år inom Bodens kommun.....	57
§ 60	Motion från Astrid Sundström Lindström (C). Inför jämförande statistik i årsredovisningar.....	58
§ 61	Interpellation från Anders Pettersson (BA). Angående effekter av nya skatteregler för biogas.....	59
§ 62	Interpellation från Anders Pettersson (BA). Angående laddplatser för elbilar	60



Kommunfullmäktige

§ 35 Bolagsdag
KS-2023-00385

Genomförande

Representant från varje bolag håller i en cirka 20 minuter lång genomgång av bolagets verksamhet och framtidsplaner med möjlighet att ställa frågor.

- Näringslivschef Mats Berg inleder och berättar om Bodens utveckling AB.
- VD Johan Johansson berättar om stiftelsen Bodenbo.
- VD Hans Stålnacke berättar om Bodens energi AB.

Underlag

Presentationer från respektive bolag



Kommunfullmäktige

§ 36 Revisorerna informerar (Revisionsrapport 2022)

KS-2023-00314

Följande informationer lämnas

Revisionsrapport 2022 som behandlas under ärende § 51 Prövning av ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 2022 (Kommunrevisor Per-Olof Planting (BA)).

Kommunrevisionens uppdrag (Kommunrevisionens ordförande Åke Carlsson (M)).

Underlag

Revisionsrapport 2022



Kommunfullmäktige

§ 37 Anmälda ärenden 2023-04-17

70911

Beslut

Kommunfullmäktige lägger anmälda ärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag

Anmälda ärenden.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunfullmäktige

§ 38 Redovisning av motioner som inte beretts färdigt

KS-2023-00361

Beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av motioner som inte beretts färdigt till handlingarna.

Beslutsunderlag

Redovisning av motioner som inte beretts färdigt.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (Kansliet)



Kommunfullmäktige

**§ 39 Svar på interpellation från Tobias Sundberg (M).
Angående VD:n för Bodens kommunföretag AB roll**
KS-2023-00218

Interpellation

Interpellation från Tobias Sundberg (M) avseende VD:n för Bodens kommunföretag AB roll i den kommunala förvaltningen

Bakgrund

Det har kommit till Moderaternas kännedom att den före detta kommunchefen fortsatt utför arbetsuppgifter som härrör till den kommunala förvaltningen, främst inom frågor som rör samhällsomvandlingen. Att inget anställningsförhållande råder mellan Bodens kommun och den före detta kommunchefen bekräftas av Bodens kommuns personalchef den 23 februari 2023. Den före detta kommunchefen innehar i dagsläget, så vitt vi vet, tjänsten som VD för Bodens kommunföretag AB, vilket är ett av Bodens kommun helägt bolag.

Frågeställning

Vår fråga, med anledning av ovanstående bakgrund, är följande:

1. Är det lämpligt att en person som inte har en anställning eller annorledes har en position inom den kommunala förvaltningen förhandlar med externa parter för Bodens kommuns räkning?
2. Eftersom vissa delar av samhällsomvandlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter, är det lagenligt att dessa handlingar handhas av en person som inte är anställd av kommunen? Är handlingar som tas emot av en person utanför den kommunala förvaltningen omfattade av reglerna om allmänna handlingar?
3. Om en person som är anställd av ett kommunalt bolag utför arbetsuppgifter åt den kommunala förvaltningen utan någon fakturering från bolaget till kommunen så bör väl detta beskattas som en utdelning från bolaget till kommunen? Om ingen sådan beskattning sker så borde det väl vara att betrakta som en förtäckt utdelning?

Tobias Sundberg

Svar från Kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark (S) 2023-04-13:

Svar på interpellation om VD:n för Bodens kommunföretags roll



Kommunfullmäktige

Tobias Sundberg, Moderaterna, har ställt en interpellation till undertecknad. I interpellationen ställs frågor om VD:n för Bodens kommunföretags roll i den kommunala förvaltningen.

Jag vill med anledning av interpellationen anföra följande:

Först av allt noterar jag att denna interpellation är en del i vad som alltmer verkar vara ett strukturerat och medvetet arbetssätt från Moderaterna att ge sig på och försvåra arbetet för enskilda tjänstepersoner i Bodens kommun.

I det här fallet handlar det om att ifrågasätta och undergräva mandatet för VD för Bodens kommunföretag AB, tillika kommunens näringslivschef, så att han inte ska kunna göra sitt jobb på ett bra sätt. Detta djupt oprofessionella och oansvariga agerande av Moderaterna skadar hela Bodens utveckling.

Kommunstyrelsen behandlade den 14 november 2022 ett ärende om anställning av tillförordnad kommunchef under perioden från den 15 november 2022 till den 30 november 2023. I ärendet beskrivs att det under de senaste åren har ingått i rollen som kommunchef att vara näringslivschef och VD för det kommunala moderbolaget Boden Kommunföretag AB.

Som alla här i kommunfullmäktige känner till har vi ju gått in i Bodens kommuns största samhällsomställning på över etthundra år i och med etableringen av H2 Green Steels fossilfria stålverk. Bodens kommun har som bekant satt upp en separat projektorganisation för att möta det krav på den snabba samhällsomställning som denna etablering medför.

Ansvar för samhällsomställningen blev ytterligare ett tillägg i kommunchefsrollen och under hösten 2022 kunde det konstateras att det dåvarande upplägget för kommunchefsuppdraget inte längre var hållbart. Kommunstyrelsen beslutade därför att tillsätta dåvarande chef för arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Magnus Åkerlund som tillförordnad kommunchef medan den dåvarande kommunchefen Mats Berg fortsatte som VD för Bodens kommunföretag AB och som kommunens näringslivschef. Av kommunstyrelsens ärende framgår att kommunchefsrollen separerades från VD-rollen i Bodens Kommunföretag och att det i VD-rollen finns ett ansvar för samhällsomställningen och övergripande näringslivsfrågor.

I kommunstyrelsens roll som ledande politiska förvaltningsorgan ligger att styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också leda och samordna näringslivs- och tillväxtfrågor i syfte att allmänt främja näringsliv och tillväxt i kommunen.



Kommunfullmäktige

Av kommunstyrelsens beslut den 14 november 2022 framgår att den tidigare kommunchefen Mats Berg fortsatt kommer att arbeta med samhällsomställningen och övergripande näringslivsfrågor. Eftersom övergripande frågor om kommunens utveckling och samordning av näringsliv- och tillväxtfrågor är ett ansvar för kommunstyrelsen framstår det som helt naturligt att den tidigare kommunchefen även fortsättningsvis har en viktig roll gentemot kommunstyrelsen.

Styrelsens beslut den 14 november 2022 har kommit till för att lösa en ohållbar situation med ett alltför stort uppdrag för den tidigare kommunchefen. Jag håller med om att det finns ett behov att förtydliga för gränserna för och omfattningen av uppdraget för VD:n i Bodens kommunföretag AB. Av den anledningen finns därför ett pågående arbete med en uppdragsbeskrivning som bedöms kunna behandlas av kommunstyrelsen i närtid.

Jag övergår nu till att svara på de i interpellationen ställda frågorna.

Den första frågan lyder: "Är det lämpligt att en person som inte har en anställning eller en position inom den kommunala förvaltningen förhandlar med externa parter för Bodens kommuns räkning?"

Svaret på den frågan är att det i sig är vanligt att kommunen företräds av någon som inte anställd av kommunen. Till exempel företräds kommunen i dagsläget av jurister från en advokatbyrå i frågor om viktiga avtal som kommunen ska ingå.

Styrelsen kan inte delegera beslutanderätt till en person som inte är anställd. Däremot finns det inget som hindrar att någon som inte är anställd företräder kommunen eller arbetar med underlag som sedan beslutas i kommunen i vanlig ordning. Så ja, det är lämpligt att VD för Bodens Kommunföretag förhandlar med externa parter för Bodens kommuns räkning.

Den andra frågan lyder: "Eftersom vissa delar av samhällsomvandlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter, är det lagenligt att dessa handlingar handhas av en person som inte är anställd av kommunen? Är handlingar som tas emot av en person utanför den kommunala förvaltningen omfattade av reglerna om allmänna handlingar?"

Svaret på den frågan är att handlingar som VD i Bodens Kommunföretag tar emot omfattas av reglerna om allmänna handlingar. Det gäller oavsett om han gör det i egenskap av VD för Bodens Kommunföretag eller på grund av att han har ett uppdrag från kommunstyrelsen. Det här betyder att han även har tystnadsplikt för sekretessbelagda uppgifter.

Den tredje frågan lyder: "Om en person som är anställd av ett kommunalt bolag utför arbetsuppgifter åt den kommunala förvaltningen utan någon



Kommunfullmäktige

fakturerings från bolaget till kommunen så bör väl detta beskattas som en utdelning från bolaget till kommunen? Om ingen sådan beskattning sker så borde det väl vara att betrakta som en förtäckt utdelning?”

Svaret på den frågan är att tjänster som utförs av bolaget på uppdrag av Bodens kommun, utan motsvarande ersättning, hanteras i bolagets inkomstdeklaration. Bolaget tar upp en intäkt och betalar således inkomstskatt på den uteblivna intäkten.

Härmed anser jag att de tre frågorna är besvarade och att det är helt i sin ordning vad gäller både det juridiska, det ekonomiska och det lämpliga i att VD:n för Bodens kommunföretags utför sitt uppdrag så som nu är fallet och jag lyfter än en gång att en uppdragsbeskrivning är på gång till kommunstyrelsen i närtid.

Jag vill avsluta detta svar på samma sätt som jag inledde det. Detta djupt oprofessionella och oansvariga agerande av Moderaterna, det vill säga att strukturerat angripa enskilda tjänstepersoner i Bodens kommun, skadar hela Bodens utveckling.

Boden dag som ovan

Claes Nordmark

Kommunstyrelsens ordförande (S)

Underlag

Interpellationssvar

Interpellation



Kommunfullmäktige

**§ 40 Svar på interpellation från Conny Sundkvist (V).
Angående affärer med företag som inte betalar skatt i
Sverige**

KS-2023-00189

Interpellation

Interpellation från Conny Sundkvist (V)

Det är inte olagligt att skatteplanera. Det är heller inte olagligt att inneha ett utomlandsbaserat konto, så länge som det deklarerats. Däremot finns det företag som utnyttjar systemet genom aggressiv skatteplanering. Det är någonting som är utöver vad som är moraliskt försvarbart. När vissa företag väljer att utnyttja kryphål i lagar för att tjäna en större summa pengar på bekostnad av vårt gemensamma, då måste även kommuner reagera.

Vi frågar därför kommunalrådet Claes Nordmark (S):

Finns det några rutiner för att säkerställa att de företag som Bodens kommun gör affärer med betalar skatt i Sverige? Om så ej är fallet, finns det några planer på att införa sådana rutiner?

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Conny Sundkvist (V)

Kommunfullmäktigeledamot

Svar från Kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark (S) 2023-04-13:

Svar på interpellation om skatteflykt

Conny Sundkvist, Vänsterpartiet, har ställt en interpellation till undertecknad. I interpellationen ställs frågan om det finns rutiner för att säkerställa att de företag som Bodens kommun gör affärer med betalar skatt i Sverige.

Jag vill med anledning av interpellationen anföra följande:

I Bodens kommuns etableringsprocess för nya företag ingår att utreda var företaget har sitt säte och att det bedriver sin verksamhet på ett korrekt sätt utifrån samtliga hållbarhetskriterier.

Utländska företag som inte har sitt säte i Sverige bildar vanligtvis dotterbolag som driver verksamheten i Sverige. Punktskatter av olika slag betalas naturligtvis i Sverige enligt svensk lagstiftning. Inkomstskatter med mera ska betalas av företag som bedriver verksamhet i Sverige.



Kommunfullmäktige

Någon uppföljning av hur de företag som etablerar sig i Boden sköter sig vad gäller att hantera sina skatteåtaganden genomförs inte av Bodens kommun eller av bolag i Bodens kommuns bolagskoncern.

Orsaken till att denna typ av kontroll inte genomförs av Bodens kommun är helt enkelt att det hanteras av Skatteverket. Om Bodens kommun skulle ta sig an denna stora uppgift som åligger Skatteverket så skulle det lägga till en ytterligare rejäl arbetsbörda på kommunens tjänstepersoner, vilket inte vore ett klokt tillvägagångssätt.

Det finns heller ingen anledning att tvivla på att Skatteverket inte sköter sina uppgifter på ett professionellt och korrekt sätt. Kommunen kan dessutom omöjligen kontrollera hur en bolagskoncern hanterar sina bokslutstransaktioner om de vill minimera skatterna i sin koncern som helhet, det vill säga där moderbolaget har sitt säte i ett annat land. Mot denna bakgrund finns det därför alltså inga planer på att Bodens kommun ska ta sig an denna uppgift.

Boden dag som ovan

Claes Nordmark

Kommunstyrelsens ordförande (S)

Conny Sundkvist (V) tackar för svaret.

Underlag

Interpellationssvar

Interpellation



Kommunfullmäktige

**§ 41 Kvalitetsuppföljning från Samhällsbyggnadsnämnden.
ROSY - underhållsbehov gator och vägar**

KS-2023-00172

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner kvalitetsuppföljningen ROSY – underhållsbehov gator och vägar.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har i Strategisk plan 2023-2025, Särskilda uppföljningar, gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en kvalitetsupp-följning; ROSY – underhållsbehov gator och vägar. I uppdraget anges att uppföljningen ska avgränsas så att den fångar väsentligheter utan att för den skull bli alltför omfattande och resurskrävande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen visar i rapporten Kvalitetsuppföljning gator och vägar 2023 att gatunätet överlag ligger på en relativt bra nivå men det kräver stora resurser att framöver hålla denna nivå. Jämfört med andra RoSy-kommuner är Bodens gatunät något bättre än genomsnittet. När det gäller gång- och cykelvägnätet (GC-nätet) så är det mycket sämre jämfört med genomsnittet för andra RoSy-kommuner.

Yrkanden

Lena Goldkuhl (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-04-03 § 25

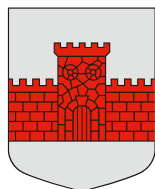
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-20 § 24

Tjänsteskrivelse

Rapport Kvalitetsuppföljning gator och vägar 2023 med bilaga Nyckeltal 2023

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen



Kommunfullmäktige

§ 42 Motion från Tobias Sundberg (M) och Conny Sundkvist (V). Ersätt Överförmyndarnämnden med en överförmyndare

KS-2022-00735

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer

Tobias Sundberg (M), Anna Sellin (M), Peter Kristoffersson Lomakka (M), Rigmor Åström (M), Johan Sellin (M), Egon Palo (M) och Maria von Schantz (M) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Tobias Sundberg (M) och Conny Sundkvist (V) föreslår i en gemensam motion att överförmyndarnämnden ersätts av en överförmyndare. Enligt motionen vill Moderaterna och Vänsterpartiet omorganisera verksamheten för att höja kvalitén i beslutsfattandet och även ge fler karriärvägar för tjänstepersonerna vid överförmyndarverksamheten. Den som utses som överförmyndare eller dennes ersättare ska vara en tjänsteperson och besitta gedigna kunskaper på området. Överförmyndaruppdraget ska således inte ses som ett politiskt uppdrag då fullmäktige ska utse kvalificerade personer baserat på kompetens till uppdraget som överförmyndare. Denna omorganisering innebär enligt motionen även en besparing för kommunen då arvudet för de förtroendevalda i nämnden utgår.

Överförmyndarnämnden i Bodens kommun anser att nämnden inte bör ersättas av en ensam överförmyndare.

I yttrandet nedan redogörs för vilket uppdrag som överförmyndaren har och vilka överväganden som görs i ställföreträdarutredningen (SOU 2021:36).

Kommuner kan ha en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Utvecklingen går mot fler nämnder och även mer samverkan mellan kommuner. Ställföreträdarutredningen (2021:36) föreslår att nämnd ska bli obligatorisk organisationsform från och med 2027. I Ställföreträdarutredningen lyfts flera positiva erfarenheter med nämnder fram (se sammanställning längre ner i yttrandet).

Överförmyndarverksamheten i Bodens kommun har positiva erfarenheter att arbeta med en politisk nämnd i stället för en ensam överförmyndare. Organisationen med en ansvarig nämnd stämmer också med den ordning som finns i kommunen i övrigt, som genomgående består i politisk valda nämnder som är ansvariga inför kommunfullmäktige.



Kommunfullmäktige

Nämnden ställer sig frågande till att en ensam överförmyndare skulle höja kvaliteten i beslutsfattandet som sägs i motionen. Nämnden anser tvärtom att en den samlade kompetens och de olika erfarenheter som finns i nämnd gör att besluten kan bli bättre. Det framstår också som tveksamt om avskaffandet av nämnden skulle innebära en ekonomisk besparing för kommunen, med tanke på att en kvalificerad ensam överförmyndare sannolikt skulle ha en relativt hög ersättning.

Överförmyndaren har tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare

Regler om överförmyndarverksamheten finns i föräldrabalken.

Överförmyndaren ska utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares hela uppdrag. Förmyndare, gode män och förvaltare brukar ställföreträdare som ett gemensamt namn. Överförmyndaren ska erbjuda ställföreträdare den utbildning som behövs och lämna uppgifter som är nödvändiga för att länsstyrelsen ska kunna föra statistik över överförmyndarnas verksamhet.

Överförmyndarnämnden gör utredningar inför att tingsrätten beslutar att en person ska få god man eller förvaltare. Överförmyndarnämnden tar också ansvar för att hitta lämpliga ställföreträdare. Gode män och förvaltare är ställföreträdare för vuxna människor som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att företräda sig själva och bevaka sina rättigheter. Förmyndare förvaltar barns tillgångar och företräder dem i angelägenheter som rör tillgångarna. Överförmyndaren har även tillsyn över gode män för ensamkommande barn.

Kommunerna har frihet att organisera överförmyndarverksamheten som de önskar. Historiskt sett har det varit vanligt med en enskild politiskt tillsatt överförmyndare. Efter 1975 års reform på området blev det möjligt för kommunerna att utse en överförmyndarnämnd, och en gemensam överförmyndarnämnd för flera kommuner är också möjlig sedan 2006.

I Norrbottens läns finns både kommuner som ensamma överförmyndare och som har överförmyndarnämnder. Bodens kommun har under många år, åtminstone sedan 1990-talet, haft en överförmyndarnämnd med tre ledamöter och tre ersättare.

Ställföreträdarutredningen föreslår att överförmyndarnämnd ska bli obligatorisk organisationsform

Frågan om överförmyndarnämnden som obligatorisk organisationsform har nyligen utretts av den så kallade ställföreträdarutredningen (SOU 2021:36 Gode män förvaltare – en översyn). Utredningen föreslår att överförmyndarnämnd ska bli obligatorisk organisationsform från och med 2027. Utredningen har överlämnats till regeringen som ännu inte har lämnat en proposition till regeringen.



Kommunfullmäktige

Enligt ställföreträdarutredningen finns en tydlig utveckling mot fler överförmyndarnämnder och större verksamheter. Den har också blivit vanligare med samverkan på kanslinivå. I dagsläget har omkring 70 procent av landets kommuner en överförmyndarnämnd eller en gemensam överförmyndarnämnd. Det finns 87 överförmyndare och 122 överförmyndarnämnder i landet. Av nämnderna är 36 gemensamma för två eller flera kommuner.¹

Enligt utredningen har många av de aktörer som utredningen har varit i kontakt med uppfattningen att överförmyndarverksamheter som står under en överförmyndarnämnd ofta fungerar bättre än de verksamheter som står under en ensam överförmyndare. Följande positiva aspekter har särskilt lyfts fram.

- Överförmyndarens viktiga uppdrag markeras genom nämndorganisationen. I nuläget har överförmyndarverksamheten ofta låg status i många kommuner.
- Nämnd som organisationsform går ofta hand i hand med en professionell tjänstemannaorganisation.
- Det finns en större neutralitet och en mindre risk för jäv när fler personer ansvarar för överförmyndarverksamheten.
- En nämnd är mindre utsatt för påtryckningar än en ensam överförmyndare.
- I en överförmyndarnämnd finns utrymme för högre samlad kompetens och bredare erfarenhet än vad en ensam överförmyndare kan besitta.
- Det blir en bredare demokratisk förankring när personer från mer än ett politiskt parti har insyn i och kan påverka överförmyndarverksamheten.
- Överförmyndarnämnd innebär att verksamheten blir mindre sårbar och personberoende än om den står under en ensam överförmyndare.
- Rättssäkerheten i myndighetsutövningen blir högre när det är fler än en person som fattar beslut.

¹ SOU 2021:36 s 359



Kommunfullmäktige

Följande negativa aspekter av överförmyndarnämnd som organisationsform har lyfts fram vid våra kontakter med berörda aktörer.

- I små kommuner saknas ekonomiska och personella förutsättningar för att bilda en överförmyndarnämnd.
- Ensamma överförmyndare har ofta bra kännedom om huvudmännen och ställföreträdarna i kommunen vilket leder till bättre matchningar och mer personlig kontakt.
- Överförmyndare är en smidigare organisationsform. I brådskande ärenden kan en ensam överförmyndaren fatta beslut med kort varsel. Ett sådant beslut kan dra ut på tiden om nämnden ska kallas samman.
- Överförmyndarnämnd är ingen garanti för att det i verksamheten finns den kompetens och erfarenhet som krävs.
- De förtroendevaldas eget ansvar kan tappas bort med överförmyndarnämnd som organisationsform. I realiteten är det tjänstemännen som fattar majoriteten av besluten i verksamheterna.

Överförmyndarnämnden i Bodens kommun har inlett en samverkan med Överförmyndarnämnden i Luleå kommun

Överförmyndarnämnden i Bodens kommun har 2021-09-15, § 48, beslutat att inleda samverkan med Överförmyndarnämnden i Luleå kommun med genom gemensamt systemutnyttjande. Nämnden gav samtidigt överförmyndarenheten i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ökad samverkan inom överförmyndarverksamheten.

Överförmyndarverksamheterna använder sedan januari 2022 samma verksamhetssystem, vilket bland annat innefattar att kommunerna använder samma dokumentmallar, checklistor mm. Samverkan förenklar för ställföreträdare med uppdrag i båda kommunerna att kunna lämna in sina handlingar digitalt via samma e-tjänst.

Överförmyndarnämnderna i Boden och Luleå har under 2022 fortsatt sin samverkan. De bägge nämnderna har i sina respektive verksamhetsplaner för 2023 beslutat att arbeta för en enhetlig arvodering av ställföreträdare, att genomföra erfarenhets- och kunskapsutbyten, att utveckla gemensam information samt att öka samverkan mellan de politiskt valda nämnderna, exempelvis genom gemensamma utbildningar.



Kommunfullmäktige

En möjlig form för det fortsatta samarbetet mellan Boden och Luleå är att inrätta en gemensam nämnd, även om det i dagsläget inte finns någon utredning eller ställningstagande om en gemensam nämnd.

Yrkanden

Conny Sundkvist (V), Claes Nordmark (S) och Anders Pettersson (BA) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Tobias Sundberg (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag och Tobias Sundbergs (M) yrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-04-03 § 26

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-20 § 25

Tjänsteskrivelse

Motion (M) och (V) om att ersätta överförmyndarnämnden med en överförmyndare

Beslutet skickas till

Tobias Sundberg (M)



Kommunfullmäktige

§ 43 Motion från Lars-Åke Vikström (SD) och Maria Vikström Nordmark (SD). Utred förutsättningar för att bygga en solcellspark på Killingholmen

KS-2022-00866

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänsyn till antagen inriktning för Killingholmen i den fördjupade översiktsplanen för Boden och Sävast.

Beskrivning av ärendet

Lars-Åke Vikström (S) och Maria Vikström (SD) föreslår i en motion att en studie ska genomföras avseende upprättande av solceller på Killingholmen. Yran som avses är tidigare fotbollsplanen. I studien ska det ingå att studera hur många solceller som skulle kunna installeras på ytan och vilken effekt en sådan park skulle kunna leverera. I studien ska det även beräknas om det finns ekonomiska förutsättningar för att solcellsparken skulle kunna vara bärkraftig under den tekniska livslängden.

Bodens kommun har i sitt strategiska dokument Fördjupad översiktsplan för Boden och Sävast, antagen av Kommunfullmäktige och laga kraft vunnen år 2020, pekat ut Killingholmen som grönområde samt område för kolonilotter. I planen anges att Killingholmen ska utvecklas som en målpunkt för rekreation. I planen framgår även att miljöerna kring Bodträsket är särskilt viktiga för stadens attraktivitet samt möjligheter till upplevelser, rekreation och motion för boende och besökare. Utifrån detta anser Fysisk planering att en solcellspark på Killingholmen inte är i linje med laga kraft vunnet dokument och inriktning.

Yrkanden

Maria Vikström Nordmark (SD) och Claes Nordmark (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-04-17 § 27

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-20 § 26

Tjänsteskrivelse

Motion



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-04-17

Sida
23(60)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Lars-Åke Vikström (SD)

Maria Vikström Nordmark (SD)



Kommunfullmäktige

§ 44 Återinförande av vattenmätare i Bodens kommun

KS-2022-00919

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att vattenmätare återinförs för enfamiljshus. Införande av vattenmätare genomförs under en sexårsperiod med början hösten 2023.

Beskrivning av ärendet

Under 2020 beslutade kommunfullmäktige att anse en motion om att återinföra vattenmätare i Bodens kommun som besvarad då kommunen redan arbetade med ärendet. 2019 besvarade ett medborgarförslag med liknande lydelse på samma sätt. Vidare togs beslut att under 2021–2022 installera vattenmätare i Fagnäs som ett försöksområde. Försöksområdet kom att bestå av 181 fastigheter. Utvärdering av ovan nämnda försök skulle ske senast i början av 2023 och ligga till grund för eventuellt fortsatt implementering av vattenmätare.

Enligt gällande lagstiftning och praxis är VA-kunden ansvarig för att tillhandahålla arbetsmiljöriktig plats och anordningar för mätaren samt ordna så att mätarplatsen är förberedd och färdig när mätaren ska monteras.

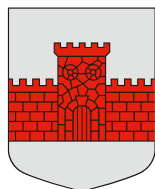
Kostnaden för eventuella fastighetsägare måste åtgärda kan variera beroende på vilka åtgärder som krävs.

Bodens kommun valde 2003 att införa en ny VA-taxa där vattenförbrukningen för villor uppskattades utifrån tidigare förbrukning samt hur många boende som finns skrivna på fastigheten. Argumenten torde ha varit att minska personalkostnader och även minska investeringskostnader för vattenmätare. I dagsläget finns det ca 6 300 villor i Boden där förbrukning uppskattas enligt ovan nämnda modell. I Sverige finns det endast ett fåtal kommuner som valt att inte ha vattenmätare och samtliga av dessa är mindre än Boden.

Vattendirektivet

EU:s dricksvattendirektiv anger de särskilda krav som ska vara uppfyllda för vatten som är avsett att användas som dricksvatten. Ett nytt direktiv vann laga kraft i januari 2021 och bestämmelserna ska nu införas i svensk lagstiftning.

EU direktivet anger att senast 2028-01-12 ska kommissionen fastställa ett tröskelvärde för vattenläckage vars överskridande innebär att medlemsstaterna måste lägga fram en handlingsplan. Senast 2030-01-12 ska medlemsstaterna med en läckagenivå som överskrider tröskelvärdet lägga fram en handlingsplan för att minska läckagenivån.



Kommunfullmäktige

Införande av vattenmätare är nödvändigt för att klara kraven enligt EU-direktivet.

Resultat från testområdet Fagernäs

Totalt valdes 181 hushåll i Fagernäs ut som testområde. Av dessa har 176 vattenmätare i dag. Av de fem som inte har mätare i dag så har en inte gått att nå, tre stycken har vägrat byta på grund av att de byggt in vattenmätarplatsen. En valde kommunen att vänta med då det var svårigheter att stänga av vattnet. Anledningen till att inte högre krav ställdes på de som "vägrade" berodde på att området var ett testområde. Om det fattas ett beslut att återinföra vattenmätare kommer det ställas krav på samtliga att installera vattenmätare på sin fastighet.

I stort var de flesta kunderna nöjda och testen gick bra att genomföra. Fördelen med vattenmätare för kommunmedborgarna torde vara rättvisare kostnadsdebitering, möjlighet att påverka sina kostnader samt övervaka sin egenförbrukning. De nya vattenmätarna ger även möjlighet till extra information som fastighetsägaren har nytta av, t.ex. läckagedetektering efter mätaren (droppande kranar, rinnande toaletter) samt att varna för frysrisk vid vattenmätaren (omgivande temperatur under 3 grader).

Kommunen har via de nya moderna vattenmätarna i Fagernäs kunnat lokalisera tre vattenläckor (betydligt snabbare) under perioden varav en troligtvis har stått och läckt en längre period. Kommunen har även identifierat två mindre läckor som troligtvis är inne på kunders tomtmark, men före vattenmätaren. Dessa måste åtgärdas av kunden.

Vidare kan det konstateras att den schablon som kommunen använder är högt räknad. Schablonen anger 75 kubikmeter per vuxen och 25 kubikmeter för barn yngre än 13 år. Ett hushåll med två vuxna och två barn skall således förbruka ca 200 kubik per år, men i provområdet är snarare förbrukning 150 kubik per år. Vid införande av vattenmätare kommer finnas samma behov som idag om gällande intäkter. Detta på grund av att de totala intäkterna skall motsvara kommunens kostnader för VA-tjänster. Det kan dock hända att konstruktionen av befintlig taxa behöver förändrats

Kommunen har informerat kunderna i Fagernäs i olika steg (se bilaga). Först fick kunderna hemskickat information rörande det kommande införandet av vattenmätare samt gällande regler. Därefter skickades information ut om datum och tid för montering av vattenmätare. Bedömningen är att informationen har fungerat bra men vissa mindre förändringar kommer ske för att förbättra informationen.

Kostnader och vattenbesparingar



Kommunfullmäktige

Erfarenhet visar att kommuner med vattenmätare som har akustisk läckagedetektering, hittar många läckor som kan ha läckt under lång period utan att blivit upptäckta. Detta kommer att innebära mindre vattenläckage med minskade produktionskostnader. Vidare blir det betydligt enklare att hitta nyligen uppkomna läckor. Erfarenheter från andra kommuner visar på minskad vattenförbrukning på mellan 10-20 %.

För den budgeterade nivån på 2 MSEK (per år) kommer ca 1 200 vattenmätare att kunna monteras. Detta innebär att på fem till sex år kommer samtliga enfamiljshus att förses med vattenmätare. Under perioden kommer det även finnas utrymme att byta ut vattenmätare på flerfamiljshus och andra kunder som redan har vattenmätare.

Återinförande av vattenmätare kommer öka kostnaderna för VA-kollektivet med ca 2 MSEK per år. Besparingar och effektiviseringar kommer med största sannolikhet också att ske vid ett återinförande. Dessa kan dock vara svåra att mäta men torde möta delar av de ökade kostnaderna enligt ovan.

Yrkanden

Lena Goldkuhl (S) och Sead Maglic (SJVP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Conny Sundkvist (V) yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag och Conny Sundkvists (V) yrkande mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-03-20 § 28

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-20 § 27

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-29

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-11

Informationsblad till hushåll i testområdet Fagernäs

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen



Kommunfullmäktige

§ 45 Detaljplan för del av Apeln 7 och Boden 56:39 i Bodens kommun

KS-2021-00707

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Reservationer

Conny Sundkvist (V), Inger Vestman Arvesen (V) och Rasmus Joneland (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att uppföra en drivmedelsstation och ge utvecklad byggrätt för bostadsbebyggelse. I söder regleras en yta för parkmark.

Kommunstyrelsens ordförande har genom sin delegation 2021-06-21 gett Samhällsbyggnadsförvaltningen, fysisk planering, i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt planområde. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med plan- och bygglagens regler för utökat förfarande, upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med tillhörande handlingar för granskning.

Då planförslaget ändrats, med avseende på reglering av tillkommande bebyggelses omfattning, placering och skydd mot störningar beslutade Samhällsbyggnadsförvaltningen, fysisk planering, att ställa ut detaljplanen för granskning på nytt, 2023-01-30 t.o.m. 2023-02-20.

Under tiden för samråd 2022-09-12 t.o.m. 2022-10-13 inkom skrivelser från:

- Länsstyrelsen Norrbotten 2022-10-07
- Lantmäteriet 2022-10-03
- Miljöenheten, Boden kommun 2022-10-03
- Trafikverket 2022-10-03
- Bodenbo 2022-09-30
- Gemensamt yttrande från närboende 1 och 2 2022-09-21
- Telia Skanova 2022-09-14
- BEAB (upplysning om ledningsdragning) 2022-09-14
- Närboende 3 2022-09-22



Kommunfullmäktige

Länsstyrelsen inkom med funderingar och frågor avseende hälsa och säkerhet i form av buller och påverkan av miljökvalitetsnormer. De efterlyste även resonemang kring påverkan av stadsbilden.

Lantmäteriet önskade mer tydlighet avseende redovisning av framtida avtal och ekonomiska effekter/konsekvenser av detaljplanen. Även viss förbättring på plankartan efterfrågades.

Trafikverket saknade ett resonemang kring val av trafikutformning och önskade även som Länsstyrelsen en ny bullerutredning.

Miljö- och byggenheten framförde synpunkter avseende planerad sanering samt bullerpåverkan för närliggande fastigheter.

Bodenbo önskade ett längre avstånd mellan allmän plats PARK och kvartersmark. De hade även synpunkter på planerad byggrätt, in- och utfart till framtida markanvändning och drivmedelsstationens utbredning.

Telia Skanova och BEAB inkom endast med information.

De närboende inkom med synpunkter avseende buller, avgaser, ökning av trafik samt påverkan av deras befintliga garageplatser inom aktuellt planområde.

Till granskningen kompletterades planhandlingarna med efterfrågade resonemang, ny bullerutredning samt en dagvattenutredning.

De synpunkter som inkom under samrådet samt Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer och revideringar finns redovisade i en separat samrådsredogörelse.

Under tiden för granskning 1 ,2022-10-19 t.o.m. 2023-01-16 inkom skrivelser från:

- Länsstyrelsen 2023-01-12
- Lantmäteriet 2023-01-16
- Trafikverket 2023-01-16
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och byggnämnden, 2022-01-16
- Privatperson 1, 2023-01-16
- LFV, Luftfartsverket 2022-12-16
- BEAB (upplysning om ledningsdragning) 2023-01-16

Länsstyrelsen inkom med skrivelse att frågor som berör hälsa och säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt för att ett antagande inte ska prövas. Länsstyrelsen anser att kompletteringar i plankarta och planbeskrivning är nödvändig avseende buller.



Kommunfullmäktige

Lantmäteriet efterfrågade kompletteringar i planbeskrivningen avseende framtida markanvisningsavtal, resonemang kring markreservatet och framtida rättigheter.

Trafikverket saknade ett resonemang hur bullersituationen ska kunna uppfylla förordningen om trafikbuller. De saknade även ett resonemang kring helhetssynen på trafikutvecklingen i centrum.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och byggnämnden inkom med skrivelse angående bullerreducerande åtgärder. De inom även med information kring hantering av sulfidjordar.

Privatperson 1 inkom med frågor och synpunkter på trafiklösningen till aktuellt planområde. Samt information om föroreningar vid fastigheterna intill.

Luftfartsverket och BEAB inkom endast med information.

De synpunkter som inkom under granskning 1 samt Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer finns redovisade i ett separat granskningsutlåtande, granskningsutlåtande 1.

Då planförslaget ändrats, med avseende på reglering av tillkommande bebyggelses omfattning, placering och skydd mot störningar beslutade Samhällsbyggnadsförvaltningen, fysisk planering, att ställa ut detaljplanen för granskning på nytt.

Under tiden för granskning 2, 2023-01-30 t.o.m. 2023-02-20 inkom skrivelser från:

- Vattenfall 2023-02-01
- Skanova 2023-01-30
- Lantmäteriet 2023-02-08
- Länsstyrelsen 2023-02-20
- Trafikverket 2023-02-20
- Luftfartsverket LFV 2023-02-21

Vattenfall, LFV och Trafikverket hade inget att erinra mot planförslaget.

Skanova inkom med information angående deras ledningar.

Länsstyrelsen har inte längre sådana synpunkter som kan leda till att planen vid ett antagande kommer att prövas.

Lantmäteriet inkom med synpunkt avseende bildande av rättighet och vem ska ansvara för att inrätta en sådan.



Kommunfullmäktige

De synpunkter som inkom under granskning 2 samt Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer finns redovisade i ett separat granskningsutlåtande, granskningsutlåtande 2.

Inför antagande kvarstår följande synpunkter som inte blivit tillgodosedda:

- Placering av byggrätterna
- In- och utfart till planområdet
- Bullerdämpande plank på motsatt sida av vägen från drivmedelsanläggningen

Beredningens förslag:

Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Arbetsutskottets beslutade 20223-03-20 § 28 att lämna ärendet utan yttrande.

Yrkanden

Conny Sundkvist (V) och Rasmus Joneland (V) yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag.

Claes Nordmark (S), Anders Pettersson (BA) och Sead Maglic (SJVP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Conny Sundkvists (V) och Rasmus Jonelands (V) yrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

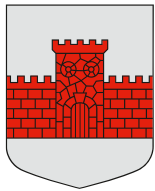
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-04-17 § 29

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-20 § 28

Tjänsteskrivelse

- Detaljplan med planbestämmelser
 - Planbeskrivning
 - Samrådsredogörelse
 - Granskningsutlåtande 1
 - Granskningsutlåtande 2
-



Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen (Fysisk planering)



Kommunfullmäktige

**§ 46 Ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelsen Bodenbo år 2022
(Revisionsberättelse)**

KS-2023-00283

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Stiftelsen Bodenbo ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022

Jäv

Bernt Drugge (SD), Anna-Karin Nylund (S), Johan Sellin (M), Christer Fjellström (SD), Maria von Schantz (M), Lena Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

Enligt Stiftelsen Bodenbos stadgar, § 20, ska kommunfullmäktige ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning av Stiftelsen Bodenbo. Revisorerna bedömer att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen, utan har utfört sitt uppdrag enligt stiftelsens stadgar. Verksamheten har skötts på ett i huvudsak ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samtidigt som den interna kontrollen i allt väsentligt varit tillräcklig. Revisorerna tillstyrker därför att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Beredningens förslag:

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Stiftelsen Bodenbo ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-03-20 § 29 att lämna ärendet utan yttrande.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-04-17 § 30

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-20 § 29

Tjänsteskrivelse

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse sakkunniga (KPMG)

Revisionsberättelse lekmaninarevisor



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-04-17

Sida
33(60)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Stiftelsen Bodenbo

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (Ekonomiavdelningen)



Kommunfullmäktige

§ 47 Verksamhetsberättelser 2022 från samtliga nämnder, kommunstyrelsen, bolagen och stiftelsen

KS-2023-00001

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner nämndernas samt bolagens/stiftelsens redovisningar i verksamhetsberättelserna för 2022.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av året som gått

Enligt kommunallagen 6 kap § 5 ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort uppdragen som fullmäktige lämnat till dem i samband med att budgeten fastställdes. Enligt riktlinjer för styrning och uppföljning reviderad 2022-11-21, ska nämnderna göra en uppföljning av verksamhetsplan och budget i verksamhetsberättelserna som tas fram i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Enligt företagspolicyn reviderad 2022-05-23 ska bolagen och stiftelsen lämna en rapportering och uppföljning i samband med delårsrapport och årsredovisning. Denna rapportering sker i verksamhetsberättelsen som ska innehålla analys och kommentarer till hur inriktningar och uppdrag från ägardirektiven uppfyllts.

Samtliga nämnder samt bolagen och stiftelsen har lämnat in sina verksamhetsberättelser för 2022. Vilande bolag har enligt anvisningarna inte lämnat in några verksamhetsberättelser.

Ekonomi

Uppföljning o analys av nämndernas ekonomi framgår av Årsredovisningen.

Återrapportering av internkontrollarbetet

Av reglementet för internkontroll från 2013-11-16 framgår att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll inom hela kommunen. Styrelsen ska därför med utgångspunkt från nämndernas uppföljning utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana. Samtliga nämnder har genomfört en planering och en uppföljning av den interna kontrollen. En sammanfattning av 2022 års internkontrollarbete finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Det finns ett löpande internkontrollarbete hos samtliga nämnder och för närvarande finns därför inga behov av att föreslå några större ändringar av systemet för intern kontroll.



Kommunfullmäktige

I strategisk plan 2022-2024 finns följande två gemensamma kontrollområden för samtliga nämnder att arbeta med under 2022. Nedan finns en sammanfattning av samtliga nämnders uppföljning av respektive kontrollområde:

*** Synpunkter från medborgare**

Nämndernas kontroller visar att det finns rutiner och en sammantagen styrning av hur synpunkter tas omhand och att verksamheterna följer dessa rutiner i de flesta fall. Rutin för Bodenförslag följs och används men behov av revidering har identifierats för att på sikt öka samordningen.

*** Hot och påtryckning på den kommunala organisationen**

Kontrollområdet hot och påtryckning på den kommunala organisationen visar att detta förekommer i olika utsträckning på förvaltningarna. Rapportsystemet KIA används för att rapportera händelserna och man ser ett behov av att fortsätta påminna och informera medarbetarna att anmäla i systemet. Synpunkterna som anmäls har omhändertagits och följts upp. Viss utbildning är genomförd under 2022 för att minimera riskerna.

Kommunstyrelsens beslut 2023-04-03 § 31:

Kommunstyrelsen ser inget direkt behov av att göra några större förändringar av systemet för intern kontroll, men påminner nämnderna om att de har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden och att riskbedömningar av verksamhetsområdena bör genomföras för att utveckla internkontrollarbetet ytterligare.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-04-17 § 31

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-20 § 30

Tjänsteskrivelse

1. Verksamhetsberättelser inklusive internkontrollplaner från samtliga nämnder/styrelser:

Kommunstyrelsen

Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Kultur, fritids- och ungdomsnämnden

Miljö- och byggnämnden

Överförmyndarnämnden



Kommunfullmäktige

2. Verksamhetsberättelser från samtliga bolag/stiftelsen

Bodens Kommunföretag AB

Bodens Energi AB

Bodens Utveckling AB

Boden Business Park AB

Boden Event AB

Bodens Arena Fastighets AB

Bodens Näringsfastigheter AB

Stiftelsen BodenBo

Restproduktbearbetning i Boden AB

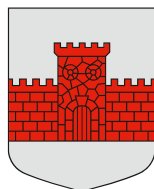
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder samt

Berörda bolag

Stiftelsen Bodenbo

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Ekonomiavdelningen)

**Kommunfullmäktige****§ 48 Över- och underskottshantering i bokslut 2022 (Bodens kommun)**

KS-2023-00004

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer följande över- och underskottsfonder samt nyttjanden/återställning efter bokslut 2022:

Nämnd/styrelse	Nyttjande	Återställning	ÖU fond efter nyttjande/återställning
Revision			Presidiet
Kommunstyrelse	-909		3 052
Samhällsbyggnadsnämnd	772		2 884
Arbetsmarknad & utbildning			-14 125
Sociala		25 961	-33 960
Miljö & bygg			418
Kultur, fritid & unga			-3 466
Överförmyndare			160
Summa (tkr)	-137	25 961	-45 037

2. Kommunfullmäktige beslutar att flytta med underskottet inom de taxefinansierade verksamheterna på -772 tkr via tilläggsbudget till 2023 till samhällsbyggnadsnämnden.

3. Kommunfullmäktige beslutar att flytta med överskottet på totalt 909 tkr för driftprojekten avseende trygghets- och säkerhetscentralen 659 tkr samt utveckling av inköpsprocessen 250 tkr till 2023 via tilläggsbudget till kommunstyrelsen.

4. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden ska återställa den del av över- och underskottsfonden som överstiger -4 % genom en ramneddragning med -12 980 tkr för respektive år 2024 och 2025.

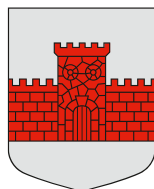
5. Fonden minskas ner till 4 procent enligt regelverket.

Beskrivning av ärendet

I kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning från 2019-04-08 § 33, finns regler om över- och underskottshantering för nämnder/styrelser.

Reglerna innebär att över- eller underskott mot budget ska tas med till kommande år. Över- eller underskott samlas i nämndens egen fond som inte får överstiga +/- 4 % av nämndens ram i strategisk plan för kommande år.

Ombudgetering av pågående driftprojekt kan ske från ett verksamhetsår till nästa. För affärsdrivande verksamheter ska alltid hela underskottet föras över till kommande år.



Kommunfullmäktige

Över- och underskottsfonderna har varit pausade från bokslut 2020 enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-11-16, § 128. Då beslutades att utgående fonder 2019 sammanslagna enligt ny organisation skulle användas som ingående fond då hanteringen tas upp igen. Kommunfullmäktige beslutade sedan 2021-10-11, § 105 att pausa fonderna över bokslut 2021.

Nämnd/styrelse	IB-fond 2022	Bokslut 2022	Summa	Förslag från nämnd/styrelse				Förslag från ekonomiavdelningen			
				Just regel- verk	Just till 4%	Nytt- jande/ överf	ÖU- fond	nytt- jande/ överf	åter- ställ- ning	ÖU- fond	% av ram
Revision	94	283	377			-283	94			Presidiet	
Kommunstyrelse	4 135	580	4 715	-753		-909	3 052	-909		3 052	1,7%
Samhällsbyggnad	-3 269	5 381	2 112			772	2 884	772		2 884	1,5%
Arbetsmarknad & utbildning	-21 073	6 948	-14 125				-14 125			-14 125	-1,7%
Sociala	-31 441	-29 064	-60 505	584	25 961		-33 960		25 961	-33 960	-4,0%
Miljö & bygg	26	2 922	2 948		-2 530		418			418	4,0%
Kultur, fritid & unga	-3 200	-266	-3 466				-3 466			-3 466	-3,8%
Överförmyndare	213	-53	160				160			160	2,4%
Summa (tkr)	-54 515	-13 270	-67 785	-169	23 148	-137	-44 943	-137	25 961	-45 037	

Kommunstyrelsens föreslår i enlighet med regelverket att överskotten på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges potter för oförutsedda utgifter samt EU-projekt borträknas från fonden med 753 tkr. Dessutom föreslås att överskott från två pågående driftprojekt överförs till 2023. Det avser projekten trygghets- och säkerhetscentralen 659 tkr samt utveckling av inköpsprocessen 250 tkr till 2023 via tilläggsbudget till kommunstyrelsen

Enligt regelverket har samhällsbyggnadsnämnden föreslagit att underskottet på -772 tkr för den taxefinansierade VA-verksamheten ska öka fonden och tas med till 2023 via tilläggsbudget.

Enligt regelverket får socialnämnden räkna bort 584 tkr inom ekonomiskt bistånd och bostadsanpassning. Därefter skulle den utgående fonden bli 59 921 tkr, 7,1 %. Överstigande del över 4 % uppgår till 25 961 tkr och ska enligt regelverket återställas inom 3 år. Socialnämnden har inkommit med förslag till över- och underskottshantering som därefter har kompletterats av förvaltningen. På grund av deras ekonomiska situation är förslaget att inte behöva återställa överskjutande del över -4%.



Kommunfullmäktige

Övriga nämnder föreslår att ingående fond förändras med budgetavvikelse för 2022. Revision samt miljö- och bygg föreslår dessutom att fonden minskas ned till 4 % enligt regelverket.

Ekonomiavdelningens förslag

Ekonomiavdelningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer ombudgeteringar i enlighet med ovan. Det budgeterade resultatet för kommunen 2023 försämras med -137 tkr. Återställande för socialnämnden föreslås ske fördelat på åren 2024-2025 med -12 980 tkr som sker via neddragning av ramen.

Kommunstyrelsens beslut 2023-03-20 § 31:

Kommunstyrelsen överlämnar frågan om kommunrevisionens överskottsfond till fullmäktiges presidium.

Yrkanden

Kommunfullmäktiges presidium yrkar att fonden minskas ner till 4 procent enligt regelverket.

Beslutsgång

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag och presidiets yrkande.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-04-17 § 32

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-20 § 31

Tjänsteskrivelse

1. Över och underskottsfond 2022 från samtliga nämnder/styrelser:

Kommunstyrelsen

Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Kultur, fritids- och ungdomsnämnden

Miljö- och byggnämnden

Överförmyndarnämnden



Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden

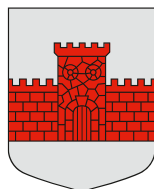
Socialnämnden

Miljö- och byggnämnden

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Överförmyndarnämnden

Respektive förvaltning

**Kommunfullmäktige****§ 49 Tilläggsbudget investeringar 2023**

KS-2023-00005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande budget för investeringar tilläggsbudgeteras från 2022 till 2023.

Nämnd/styrelse (tkr)	Förslag tilläggs- budget från 2022
Arbetsmarknad- & utbildningsnämnd	2 450
Kommunstyrelsen	4 488
Kultur, fritids & ungdomsnämnd	7 934
Samhällsbyggnadsnämnd	90 929
<i>varav affärsdrivande</i>	<i>44 906</i>
Socialnämnd	3 485
Summa	109 286

Beskrivning av ärendet

Nämnd/styrelse (tkr)	Avvikelse bokslut 2022	Förslag tilläggs- budget från 2022	Förslag överföring	Ny total budget 2023
Arbetsmarknad- & utbildningsnämnd	2 560	2 450		19 200
Kommunstyrelsen	7 686	22 488	-18 000	41 138
Kultur, fritids & ungdomsnämnd	6 231	7 934		16 934
Samhällsbyggnadsnämnd	52 339	72 929	18 000	653 004
<i>varav affärsdrivande</i>	<i>6 664</i>	<i>44 906</i>		<i>211 406</i>
Socialnämnd	-2 157	3 485		9 485
Summa	66 659	109 286	0	739 761

Av ovanstående tabell framgår inlämnade förslag till överföring av över- och underskott från 2022 avseende pågående re- och nyinvesteringar.

Anslag till investeringar som inte använts på grund av att investeringen inte färdigställts eller påbörjats kan enligt riktlinjerna för ekonomistyrning vid behov föras över till nästa år.

Utfallet av 2022 års investeringar uppgick till 276 377 tkr och investeringsbudget år 2023 uppgår till 630 475 tkr.

Noterbart är att det sammanlagda förslaget från nämnderna, överstiger den sammantagna budgetavvikelsen. Detta förklaras i att flertalet av de projekt som slutförts under 2022 har övertrasserat sin budgetram till huvudsak



Kommunfullmäktige

beroende på inflationsrelaterade kostnadsökningar. Förslagen omfattar projekt som påbörjats men som av olika skäl inte kunnat genom-/slutföras under 2022.

Arbetsmarknad- och utbildningsnämnden redovisade ett överskott på 2 560 tkr varav de föreslår att 2 450 tkr tilläggsbudgeteras till 2023. Överskottet beror i huvudsak på långa leveranstider vid inköp av inventarier.

Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning hade ett överskott om 7 686 tkr, vilket kan härledas till den tilläggsbudget om 25 000 tkr som kommunstyrelsen erhöll kopplat till samhällsomställningen. Då flertalet av de åtgärder som avsågs finansieras genom denna tilläggsbudget inte hunnit genomföras föreslås kvarvarande medel tilläggsbudgeteras 2023.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott på 6 231 tkr. Vilket beror på lång leveranstid av en ny pistmaskin (beroende på komponentbrist) samt att bytet av beläggningen på löparbanorna på Björknäsvallen inte kunnat genomföras som planerat. Dessa projekt tillsammans med bytet av bibliotekskatalogssystemet utgör nämndens förslag till tilläggsbudget.

Samhällsbyggnadsnämndens redovisar ett överskott på totalt 52 339 tkr, av detta överskott återfinns 6 664 tkr inom de affärsdrivande verksamheterna. De större projekt som uppvisar betydande överskott är infrastrukturprojekt kopplade till Boden cleantech center, Boden businesspark och Boden industripark. Men även byggnationerna av Mårängsskolan, Sanden och Trångforsförskola samt Ishall B (ersättning av nuvarande airdome). Färdigställande av dessa projekt utgör huvuddelen av det förslag på tilläggsbudget som nämnden föreslår. Nämnden har även flertalet projekt där kommunen erhållit investeringsbidrag och för att kunna fullfölja de åtaganden som bidragen medför föreslår nämnden att dessa projekt tilläggsbudgeteras. Sagda projekt återfinns i huvudsak inom de affärsdrivande verksamheterna.

Socialnämnden redovisar ett underskott på -2 157 tkr, vilket framför allt beror på att åtgärderna vid äldreboende Svedjebacka blev mer kostsamt än beräknat. Nämnden föreslår att 3 485 tkr tilläggsbudgeteras, avseende fortsatt arbete med välfärdsteknik samt genomförande av bytet av verksamhetssystem, vilket inte kunnat genomföras som planerat under 2022 på grund av förseningar hos systemleverantören.

I och med nämndernas förslag till tilläggsbudget skulle investeringsbudget år 2023 öka från 630 475 tkr till 739 761 tkr. Ekonomiavdelningen föreslår att tilläggsbudget fastställs enligt inlämnade förslag, för att kunna färdigställa redan påbörjade investeringar. Dock har nämnderna i sina budgetförutsättningar i uppdrag att genomlys och omprioritera sina



Kommunfullmäktige

investeringsbudgetar för 2023 i akt och mening att sänka kommunens totala investeringsvolym.

För att finansiera den nya investeringsramen kommer kommunen att behöva öka sin upplåning ytterligare för 2023, vilket kommer att behandlas senare under året.

I detta ärende är checklistan för jämställda beslut inte möjlig att tillämpa.

Kommunstyrelsens beslut 2023-04-03 § 33:

Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsförvaltningens förslag att tilläggsbudgetera 22 488 tkr från 2022 till 2023.

Yrkanden

Anders Pettersson (BA) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-04-03 § 33

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-20 § 32

Tjänsteskrivelse

Prel TB investeringar Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden

TB investeringar Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

TB investeringar Kommunledningsförvaltningen

TB investeringar Samhällsbyggnadsnämnden

TB investeringar Socialnämnden

Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen

Kultur-, fritids- och utbildningsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Respektive förvaltning



Kommunfullmäktige

§ 50 Godkännande av Årsredovisning 2022

KS-2023-00002

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning för 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 4,2 mkr till resultatutjämningsreserven som ökar från 111,0 mkr till 115,2 mkr.
3. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder och styrelser att i kommande planeringsförutsättningar och verksamhetsplan ta hänsyn till rekommenderade åtgärder i årsredovisning 2022, där det är möjligt med beaktande av det arbete som ska genomföras kopplat till samhällsomställningen.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2022. Rapporten innehåller bland annat en bedömning av viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning, händelser av väsentlig betydelse som uppkommit under året, uppföljning av god ekonomisk hushållning i de verksamhetsmässiga och finansiella perspektiven, väsentliga personalförhållanden samt förväntad utveckling.

Enligt kommunallagen ska Bodens kommun ha en god ekonomisk hushållning, som för kommunens del är uppdelat i ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Målen i det verksamhetsmässiga perspektivet består av målen i de fyra fokusområden som finns i strategisk plan 2022–2024.

I förvaltningsberättelsen finns den slutliga analysen av måluppfyllelse för 2022 och för den gångna mandatperioden. Coronapandemin medförde försämrade möjligheter att nå samtliga mål inom fokusområdena. Däremot visar analysen en tydlig förbättring av måluppfyllelsen jämfört med föregående år. Den bästa måluppfyllelsen finns inom fokusområde Kompetensförsörjning, sysselsättning och näringslivsutveckling där samtliga mål nås. Däremot ses den största progressionen inom Social hållbarhet där fyra av åtta mål nu nås. Den påbörjade samhällsomställningen till följd av H2 Green Steels etablering av ett fossilfritt stålverk i kommunen har även under 2022 påverkat aktivitetsnivån och den kommunala organisationen i stort. Sammanfattningsvis nås 18 av 27 mål och övriga bedöms vara delvis uppnådda. Därför bedöms god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet som delvis uppnått.

I det finansiella perspektivet är den ekonomiska ställningen relativt god med en förhållandevis betryggande soliditet, men de fortsatt höga



Kommunfullmäktige

investeringsnivåerna medför att soliditeten har försämrats något trots årets positiva resultat. Betalningsberedskapen är något försämrad till följd av höga investeringsutgifter, vilket också medfört att skuldsättningen ökat och att målet om investeringarnas andel av skatt och utjämning i förhållande till lånetaket inte uppnås. Totalt sett har nämnderna inte fullt ut en ekonomi i balans och behöver därför fortsätta arbetet med återhållsamhet och effektiviseringar för att möta den demografiska utvecklingen samt den samhällsomställning som kommunen är inne i. Utifrån ovan beskrivna förutsättningar bedöms kommunen ha uppnått en delvis god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.

Kommunkoncernens resultat för 2022 uppgår till 140,1 mkr och kommunens resultat till 27,5 mkr. Det positiva resultatet för kommunens del har medfört ett balanskravsresultat med 20,6 mkr, efter justeringar och reservering till resultatutjämningsreserven med 4,2 mkr. Reserven uppgår nu till 115 mkr. Det positiva balanskravsresultatet innebär också att det inte finns något resultat att återställa inom tre år.

Någon hållbarhetsanalys är inte genomförd under 2022, utan kommer att utföras igen tidigast under 2023 när kommunens reviderade vision med tillhörande utvecklingsområden och målsättningar har implementerats.

Kommunstyrelsens beslut 2023-04-03 § 34:

Kommunstyrelsen uppmanar nämnder/styrelser med negativa budgetavvikelser att utifrån förutsättningarna vidta nödvändiga åtgärder genom att revidera och/eller komplettera redan befintliga åtgärder i verksamhetsplan 2023–2025.

Yrkanden

Claes Nordmark (S), Lars-Åke Vikström (SD), Anders Pettersson (BA), Astrid Sundström Lindström (C), Conny Sundkvist (V), Emma Snellman (KD), Sead Maglic (SJVP), Lena Goldkuhl (S), Beatrice Öman (S) och Paul Holmgren (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

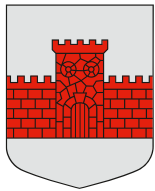
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-04-03 § 34

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-20 § 33

Tjänsteskrivelse



Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2022

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder/förvaltningar och styrelsen



Kommunfullmäktige

**§ 51 Prövning av ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
2022 (Revisionsberättelse)**

KS-2023-00315

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar styrelse och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

Jäv

Egon Palo (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Beskrivning av ärendet

De av fullmäktige utsedda revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.

Styrelsen och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisorerna skriver att granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som krävs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Revisorerna bedömer att Kommunstyrelsen i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De anser dock att kommunstyrelsen borde ha vidtagit åtgärder för högre måluppfyllelse samt tydligare utökat sin uppsiktsplikt gentemot nämnder med underskott och där åtgärder ej vidtagits.

Revisorerna bedömer att socialnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett helt ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisorerna anser att socialnämnden borde ha vidtagit åtgärder för en budget i balans samt vidtagit åtgärder för bättre måluppfyllelse. De noterar att socialnämnden inte kommit till rätta med de arbetsmiljöproblem som funnits inom socialnämndens verksamheter under en längre tid. Vidare har de observerat att nämnden antagit en handlingsplan och kommer under 2023 att följa utvecklingen av arbetet med att förbättra arbetsmiljön.



Kommunfullmäktige

Revisorerna bedömer sammantaget att övriga nämnder i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. De bedömer sammantaget att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om avseende god ekonomisk hushållning.

De bedömer sammantaget att resultatet i årsredovisningen delvis är förenligt med de verksamhetsmässiga mål fullmäktige beslutat om avseende god ekonomisk hushållning.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. De tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2022 fastställs.

Yrkanden

Tobias Sundberg (S) yrkar att Socialnämnden inte ska få ansvarsfrihet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer revisorernas förslag och Tobias Sundbergs (M) yrkande mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt revisorernas förslag. Votering begärs och genomförs med utfallet 38 röster för revisorernas förslag och 11 röster för Tobias Sundbergs (M) yrkande. Hur var och en röstat framgår av närvaroförteckningen.

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt revisorernas förslag.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2022

Bilaga 1. Revisorernas redogörelse 2022

Bilaga 2. Förteckning över de sakkunnigas rapporter 2022

Bilaga 3. Granskningsrapporter och revisionsberättelse för de kommunala företagen 2022

Bilaga 4. Revisionsberättelser från de auktoriserade revisorerna för de kommunala företagen 2022

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder/förvaltningar och styrelsen.

Berörda kommunala bolag



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-04-17

Sida
49(60)

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen



Kommunfullmäktige

§ 52 Val av vice ordförande till Kommunrevisionen

KS-2022-00770

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Tania Antonsen (SJVP) till vice ordförande i Kommunrevisionen för återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet

När kommunfullmäktige 2022-12-12 § 227 valde kommunrevisorer för mandatperioden 2023-2027 kom inte val av vice ordförande med i protokollet. Därför behöver denna komplettering göras.

Yrkanden

Anders Pettersson (BA) yrkar att Per-Olof Planting (BA) ska väljas till vice ordförande i Kommunrevisionen. I andra hand yrkar han att ärendet ska bordläggas till nästa fullmäktige.

Sead Maglic (SJVP), Johan Lund (S), Lena Goldkuhl (S) och Glenn Blom (S) yrkar bifall till Valberedningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om frågan ska avgöras idag eller senare och finner att den ska avgöras idag.

Ordföranden frågar först om Tania Antonsen (SJVP) ska väljas till vice ordförande och därefter om Per-Olof Planting (SJVP) ska väljas till vice ordförande och finner att Kommunfullmäktige väljer Tania Antonsen (SJVP) till vice ordförande i Kommunrevisionen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Valberedningen 2022-11-30 § 28

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 227

Beslutet skickas till

Tania Antonsen (SJVP)

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet och Personalavdelningen)



Kommunfullmäktige

§ 53 Tommy Gabrielsson (BA) med avsägelse av uppdraget som ersättare i Boden Arena Fastighets AB samt val av Andreas Ek (BA) som ny ersättare för återstående del av mandatperioden.

KS-2023-00339

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Tommy Gabrielssons (BA) avsägelse av uppdraget som ersättare i Boden Arena Fastighets AB.

Kommunfullmäktige väljer Andreas Ek (BA) som ny ersättare i Boden Arena Fastighets AB för resterande del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet

Tommy Gabrielsson (BA) har lämnat in en avsägelse av uppdraget som ersättare i Boden Arena Fastighets AB.

Bodenalternativet har nominerat Andreas Ek (BA) som ny ersättare i Boden Arena Fastighets AB för återstående del av mandatperioden.

Beslutsunderlag

Nominering

Avsägelse

Beslutet skickas till

Andreas Ek (BA)

Tommy Gabrielsson (BA)

Boden Arena Fastighets AB

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet och Personalavdelningen)



Kommunfullmäktige

§ 54 Agneta Drugge (SD) med avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige

KS-2023-00353

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Agneta Drugges (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Agneta Drugge (SD) har lämnat en avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse

Beslutet skickas till

Agneta Drugge (SD)

Länsstyrelsen i Norrbotten

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet och Personalavdelningen)



Kommunfullmäktige

**§ 55 Motion från Rigmor Åström (M). Anslut fler
gymnasieprogram till Bernadottegymnasiet**
KS-2023-00317

Beslut

Kommunfullmäktige lämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet

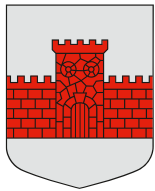
Rigmor Åström (M) har lämnat en motion om ökat fokus på Bernadottegymnasiet.

Beslutsunderlag

Motion

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunfullmäktige

§ 56 Motion från Johan Sellin (M). Skicka användbart material som kan avvaras till Ukraina

KS-2023-00318

Beslut

Kommunfullmäktige lämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet

Johan Sellin (M) har lämnat en motion om att kommunen ska skicka användbart material som kan avvaras till Ukraina.

Beslutsunderlag

Motion.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunfullmäktige

§ 57 Motion från Peter Kristoffersson (M), Rigmor Åström (M) och Anna Sellin (M). Inför möjligheten för barnskötare att vidareutbilda sig på betald arbetstid till förskolepedagog

KS-2023-00319

Beslut

Kommunfullmäktige lämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet

Peter Kristoffersson (M), Rigmor Åström (M) och Anna Sellin (M) har lämnat en motion om att införa möjligheten för barnskötare att vidareutbilda sig på betald arbetstid till förskolepedagog.

Beslutsunderlag

Motion

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunfullmäktige

§ 58 Motion från Anders Pettersson (BA). Se över trafikföreskrifter inom tätbebyggda områden
KS-2023-00340

Beslut

Kommunfullmäktige lämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet

Anders Pettersson (BA) har lämnat en motion om att se över trafikföreskrifter inom tätbebyggda områden.

Beslutsunderlag

Motion

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunfullmäktige

**§ 59 Motion från Susanne Ström (SD). Inför årlig gratis
hälsokontroll av äldre över 80 år inom Bodens kommun**
KS-2023-00371

Beslut

Kommunfullmäktige lämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet

Susanne Ström (SD) har lämnat en motion om att införa årlig gratis hälsokontroll av äldre över 80 år inom Bodens kommun.

Beslutsunderlag

Motion

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunfullmäktige

§ 60 Motion från Astrid Sundström Lindström (C). Inför jämförande statistik i årsredovisningar
KS-2023-00393

Beslut

Kommunfullmäktige lämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet

Astrid Sundström Lindström (C) har lämnat en motion om att införa jämförande statistik i årsredovisningar.

Beslutsunderlag

Motion

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunfullmäktige

§ 61 Interpellation från Anders Pettersson (BA). Angående effekter av nya skatteregler för biogas

KS-2023-00341

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Beskrivning av ärendet

Anders Pettersson (BA) har lämnat en interpellation angående effekter av nya skatteregler för biogas.

Claes Nordmark (S) meddelar att svar lämnas på nästa sammanträde med Kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om interpellationen får ställas och uppfattar att den får det.

Beslutsunderlag

Interpellation

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunfullmäktige

§ 62 Interpellation från Anders Pettersson (BA). Angående laddplatser för elbilar

KS-2023-00342

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Beskrivning av ärendet

Anders Pettersson (BA) har lämnat en interpellation angående laddplatser för elbilar.

Lena Goldkuhl (S) meddelar att svar lämnas på nästa sammanträde med Kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om interpellationen får ställas och uppfattar att den får det.

Beslutsunderlag

Interpellation

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)

Undertecknat av följande personer

Lars Tobias Nilsson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-04-26 10:35:26
Transaktionsidentitet: D7955358909A02037B63CC6392072D955E26F7EBDB

LEIF NORDSTRÖM

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-04-27 09:34:05
Transaktionsidentitet: AE3D17C85AC6C0D78CD41128C25671859FBE7CEC42

LENA GOLDKUHL

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-04-27 14:14:54
Transaktionsidentitet: 9651FAD7BF20DC1B18C04FBE4C4F9758499B56C439

Ingelina Hallberg Edström

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-04-27 17:07:20
Transaktionsidentitet: 262DBF7A4E5665DA2FC30F629810420FC3EB1BC41C

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Bodens kommun

Organisationsnr: 212000-2767

E-post: kommunen@boden.se

Hemsida: www.boden.se